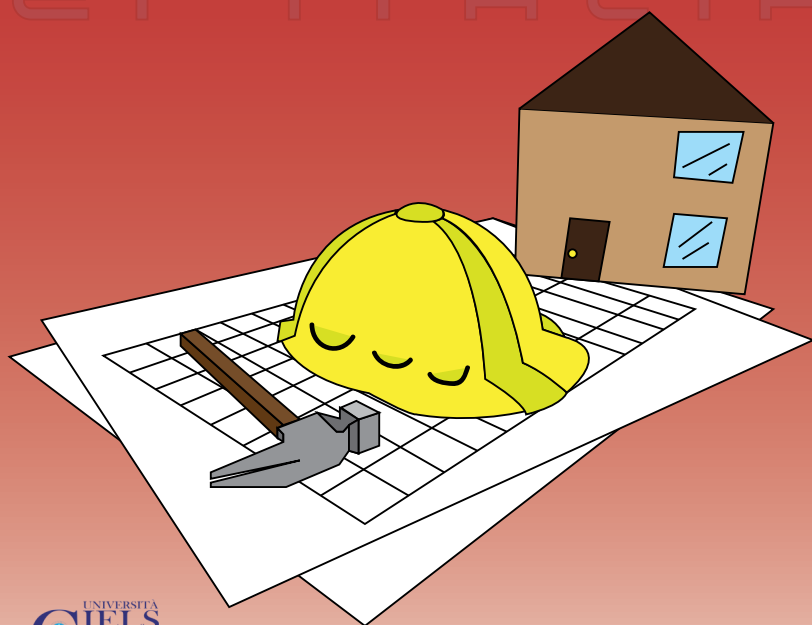


Corso di formazione Il Preposto di cantiere ruolo e responsabilità



1 SOGGETTO DELLA PREVENZIONE: IL PREPOSTO

...il preposto può essere

...responsabilità

...obblighi

...compiti

2 CORTE DI CASSAZIONE

...disposizioni penali, le sanzioni a carico del preposto

3 LA FORMAZIONE

4 IN CANTIERE

...organizzazione

...servizi igienico-assistenziali

...Impianti di cantiere

...movimentazione di materiale pericoloso e carichi

...scavi (sbancamento e fondazione)

...scavi a mano

...scavi con mezzi meccanici

5 PONTEGGI E PIMUS

...lavori in quota e in sospensione su funi

...strutture in cemento armato tradizionali

...edilizia industrializzata con elementi prefabbricati



SOGGETTO DELLA PREVENZIONE: IL PREPOSTO

Nel lavoro la figura del preposto è di rilevante importanza, sia per la sicurezza che per la salute sul lavoro essendo la figura più vicina al lavoratore. Esso conosce tutte le criticità e vigila, controlla il rispetto delle leggi da parte del lavoratore nell'attività quotidiana.

Prima di lui ci sono il DATORE DI LAVORO E I DIRIGENTI, dunque il "PREPOSTO RICOPRE IL TERZO LIVELLO" delle Responsabilità di prevenzione e protezione.

CHI E' IL PREPOSTO

La figura del PREPOSTO preesiste storicamente al sistema disciplinato dal D.Lgs. n. 626/1994 e - in qualche modo - alle stesse espresse previsioni contenute nel D.P.R. n. 547/1955 è ripreso da D.Lgs 81/08.

però è anche:

Art 2 lettera e) del D.Lgs 81/08:

"Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Art. 299 del D.Lgs 81/08- Esercizio di fatto di poteri direttivi.

1 Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'Articolo 2, comma 1, lettere b) (datore di lavoro), d) (dirigente) ed e) (Preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. Il Preposto sovrintende all'osservazione di tutte le disposizioni di legge in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Questo vale per tutti i settori di attività privati o pubblici, secondo quanto chiaramente affermato dall'Art. 1 comma 1 del D.Lgs. 81/2008. Il Preposto è dunque una figura individuata sulla base del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 integrato dal D.Lgs 106/09, con precise responsabilità nell'organizzazione della sicurezza negli ambienti di lavoro (già previste dalle normative precedenti), per il quale è prevista una formazione specifica ed è disposto un apparato sanzionatorio.

II PREPOSTO PUO' ESSERE

Il ruolo di preposto in ambito di prevenzione sugli infortuni del lavoro, deve essere attribuito facendo riferimento alle mansioni svolte in azienda, più che alle qualificazioni giuridiche.

Il preposto può essere un lavoratore sia esperto che inesperto a patto che sia competente

- Capofficina
- Capo reparto
- Capo squadra
- Capo magazzino
- Capo turno
- Capo ufficio

Nella sentenza n. 22246 del 29 maggio 2014 della Cassazione penale, si desume che Preposto cd. “di diritto” è il soggetto che svolge le funzioni tipiche delineate dall’art. 2 lett.e) d.lgs. n.81/08 sulla base di uno specifico incarico e di specifiche direttive ricevute dal datore di lavoro. Preposto “di fatto” è invece colui che, senza alcuna preliminare investitura da parte del datore di lavoro, espleta concretamente i poteri tipici del preposto, assumendo conseguentemente, in ragione del principio di effettività codificato dall’art. 299 del D.Lgs. n. 81/08, la correlata posizione di garanzia.

ATTENZIONE:

In quanto espressamente menzionato tra i soggetti contitolari dell’obbligazioni di sicurezza dell’Art.2 comma 1 lettera d) e dall’art. 19 del D.Lgs.9 aprile 2008 n. 81 : Ne deriva che la qualifica e le responsabilità del Preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, e che in sostanza Preposto può essere chiunque, in una formazione per quanto piccola di lavoratori, espliciti le mansioni di “capo squadra” al di fuori della immediata direzione di altra persona a lui soprastante. Ne consegue che anche prescindendo da una formale investitura da parte del datore di lavoro nella posizione Preposto (anche di fatto), con attribuzione dei compiti connessi e delle conseguenti responsabilità, sarà comunque obbligato a rispettare e a far rispettare ai lavoratori la normativa antinfortunistica.

RESPONSABILITA’

Il preposto può essere considerato una “sentinella per la sicurezza”, in quanto si occupa di sovraintendere e di vigilare sull’intero ciclo lavorativo garantendo l’osservanza da parte dei lavoratori, delle direttive ricevute dal datore di lavoro e dai dirigenti. Inoltre, lo stesso opera in “prima linea” per prevenire le problematiche per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Da ciò si evince che il suo compito è quello di verificare la concreta attuazione delle procedure comportamentali stabilite dall’azienda, tese alla protezione dei lavoratori e alla prevenzione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro. Alla luce di ciò si può facilmente

dedurre che l'adozione delle misure di prevenzione non è di sua competenza poichè egli deve fare applicare quelle disposte dal D.V.R..

La responsabilità del preposto è circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti, indipendentemente dalla normativa vigente e/o dai compiti assegnategli.

Il Preposto ha l'obbligo di informare i superiori in caso di ripetuti comportamenti dei dipendenti non conformi alle disposizioni impartite.

Il Preposto, non ha un potere di disposizione patrimoniale e di una investitura formale, avendo da sempre riconosciuto la giurisprudenza, il valore e l'efficacia della situazione di fatto.

Il Preposto, quando svolge personalmente un lavoro, perde il suo ruolo di garanzia e diventa oggetto della tutela giuridica la cui responsabilità va a ricadere sul datore di lavoro e sui dirigenti dell'azienda, responsabili direttamente del rispetto di tutte le norme antinfortunistiche.

OBBLIGHI

Obblighi del preposto:

L'articolo 19 del D.Lgs. n. 81/08 definisce gli obblighi dei preposti che "In riferimento alle attività indicate all'Articolo 3 (ndr. In tutti i settori di attività, privati e pubblici) secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- 1. sovrintendere a vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;*
- 2. Verificare affinché soltanto i lavoratori, che hanno ricevuto adeguate istruzioni, accedono alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- 3. Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni, affinché i lavoratori in caso di pericolo grave immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- 4. Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di prote-*

zione;

5. *Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedente ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*

6. *Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, ed ogni altra condizione di pericolo che si possa verificare durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;*

7. *Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'Articolo 37.*

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI

L'articolo Art. 96. Stabilisce e che I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

1. *Adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;*

2. *Predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;*

3. *Curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;*

4. *Curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;*

5. *Curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;*

6. *Curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;*

7. *Redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'Articolo 89, comma 1, lettera h).*

Alla luce di quanto sopra esposto, è opportuno precisare che in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, il preposto condivide con il datore di lavoro, nei limiti delle sue reali mansioni, oneri e responsabilità inerenti agli obblighi di sorveglianza in quanto non è tenuto a predisporre i mezzi antinfortunistici ma deve vigilare sul corretto svolgimento degli ordini impartiti.

COMPITI

Al preposto compete il controllo delle modalità esecutive, della prestazione sul lavoro da

da parte dei dipendenti da lui coordinati per quanto concerne la salute e la sicurezza. il Preposto quindi ha il compito necessario precauzionale di controllare l'effettiva esecuzione delle procedure comportamentali decise dall'azienda tese alla protezione dei lavoratori e alla prevenzione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro.

Nell'interpretazione della giurisprudenza della Suprema Corte compito del PREPOSTO non è quello di sorvegliare a vista e ininterrottamente da vicino, senza soluzione di continuità, il lavoratore, ma semplicemente quello di assicurarsi in modo continuo ed efficace, personalmente e senza intermediazione di altri, che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti con la possibilità per il predetto di allontanarsi dal posto in cui trovasi il lavoratore e di dedicarsi ad altri compiti di sorveglianza e di lavoro. Un soggetto quindi «che sovrintende alle attività cui siano addetti lavoratori subordinati, anche con il compito di pretendere dai lavoratori che si avvalgano delle misure di sicurezza fornite dall'imprenditore in conformità con le norme vigenti».

Il compito del preposto è quello di assicurare in modo efficace (personalmente e senza la mediazione di altri) che il lavoratore segua tutte le disposizioni assegnate, ed (eventualmente) utilizzi gli strumenti di protezione prescritti. Con la possibilità di allontanarsi dal posto in cui si trova il lavoratore e impegnarsi in altri compiti di sorveglianza e di lavoro. Il controllo che il Preposto deve utilizzare sull'operato dei lavoratori affinché non si verifichino infortuni essendo finalizzato alla tutela dell'integrità fisica e psichica dei lavoratori, non può risolversi nella sola messa a loro disposizione dei presidi antinfortunistici e nel generico invito a servirsene, ma deve essere uno degli impegni principali degli stessi, gravando su di lui anche l'onere di svolgere una continua azione pedagogica. Con il ricorso se necessario e sanzioni disciplinari nei confronti di coloro i quali non si adeguano alle disposizioni.

Il Preposto dunque rappresenta "L'occhio" del datore di lavoro e del dirigente sul posto di lavoro, se tale attività non è svolta in modo adeguato, anch'esso è responsabile in caso di infortunio e/o di insorgenza di malattie professionali.

Inoltre:

- *È responsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro ed organizzate dai dirigenti;*
- *Rende consapevoli i lavoratori ai rischi a cui sono esposti;*

- *Vigila sull'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) e collettivi;*
 - *Deve effettuare il piano di manutenzione delle macchine e predisporre verifiche e controlli sulle stesse;*
 - *Segnala ai superiori comportamenti scorretti o disfunzione del sistema di prevenzione;*
 - *Verifica se, nelle fasi di produzione, si presentino rischi imprevisti e prende le opportune precauzioni,*
- Al preposto non spetta il compito di adottare ed organizzare le misure di prevenzione ma fare adottare quelle predisposte da altri, intervenendo con le proprie direttive ed impartendo le precauzioni da osservare.*
- Operando nella fase di controllo, sulla applicazione delle procedure e delle disposizioni impartite al personale, il Preposto è dunque il garante delle reali funzionalità del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.*



Gli orientamenti della suprema corte

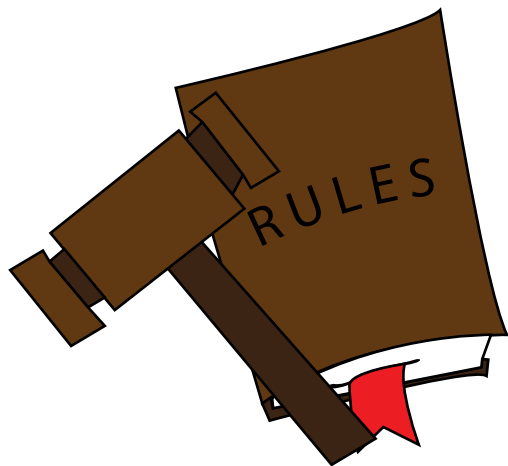
Con sentenza *Cass. Pen. sez. IV, del 25/1/1982 n.745* si riteneva che:

"I preposti non esauriscono il loro obbligo con l'impartire generiche disposizioni al personale sottostante, essendo essi tenuti a vigilare sulla concreta attuazione di tali disposizioni e a predisporre i mezzi che si rendano necessari".

Con sentenza *Cass. Pen sez. IV, del 21/04/2006 n.14192* si definiva la natura del preposto, quale figura che va identificata in "colui che espressamente ordina operazioni lavorative, talché automaticamente deve controllare anche che il lavoro si svolga in modo sicuro".

Ha sanzionato inoltre che:

Grava sul Preposto, nell'ambito del suo compito fondamentale di vigilare sull'attuazione delle misure di sicurezza; l'obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge, di impedire l'utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa (inidoneità originaria o sprovvista), siano pericolosi per l'incolumità del lavoratore che li manovra; se contrarie ai suoi doveri, il comportamento diventa colposo.



DISPOSIZIONI PENALI

LE SANZIONI A CARICO DEL PREPOSTO

Il Preposto, investito degli importanti compiti prevenzionali, è assoggettato all'apparato sanzionatorio previsto dalla normativa vigente. Nel sistema sanzionatorio, è valida l'alternatività dell'arresto con l'ammenda salvo che le violazioni non riguardino attività particolarmente rischiose (centrali termoelettriche, fabbricati di esplosivi, cc.). Una distinzione è costituita dal diverso grado di volontà dell'autore dell'illecito nel determinare l'evento:

nei delitti generalmente è richiesto, per la punibilità, il dolo da parte dell'imputato, cioè nella piena consapevolezza delle conseguenze della propria azione; nelle contravvenzioni l'imputato può essere condannato con la semplice dimostrazione della colpa anche dovuta a negligenza, imprudenza o imperizia, senza tenere conto dell'effettiva volontarietà. La colpa è esclusa e la sanzione penale non si applica, qualora il fatto sia avvenuto per caso

fortuito o per cause di forza maggiore.

Art.56 del D.lgs. 81/08

1. con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:

- a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a) c), e) ed f);*
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 876,80 euro per la violazione dell'Articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).*

Art.263 del D. Lgs81/08

1. con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo (ndr. Titolo IX sostanze pericolose), il Preposto è punito:

- a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 438,40 a 1735,60 euro per la violazione degli articoli 225,226,228, comma 1,3,4, e5, 235,236, comma 3,240, comma 1e2,248, comma 1, e 254;*
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 274,00 a 1096,000 euro per violazione degli articoli 229, comma 1,2,3 e 5, e 239, comma 1,2e 4.*

Art.283 del D.lgs. 81/08

1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo (ndr. Titolo X esposizione ad agenti biologici), il Preposto è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 438,40 a 1753,60 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2,272,274, comma 2 e 3,275,276, e 278, comma 1 e 3.



*Lo svolgimento corretto del ruolo impone una preparazione specifica in materia di salute e sicurezza, in termini di formazione, informazione ed esperienza professionale, anche alla luce degli obblighi precauzionali che sono posti a carico del preposto il cui corretto adempimento in concreto non può trascurare una forte e radicata consapevolezza del contenuto degli obblighi stessi, modalità del loro adempimento e delle corrispondenti responsabilità. La formazione del Preposto è una conseguenza progressiva della formazione dei lavoratori; infatti il preposto, in quanto lavoratore, dovrà svolgere la formazione generale destinata a tutti i lavoratori ai sensi dell'**art.37, comma 1, lettera a)**, avente una durata di almeno 4 ore, dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Ad essa si dovrà aggiungere una formazione specifica, ai sensi della lettera b) del medesimo articolo, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione, la cui durata minima può essere di 4,8 o 12 ore a seconda della classificazione del livello di rischio basso-medio-alto corrispondente del macro settore ATECO 2002-2007 dell'azienda di appartenenza, integrata da una formazione particolare "in relazione ai propri compiti e obblighi" in materia di salute e sicurezza del lavoro. In tal senso l'**art. 37 del D.lgs. 81/08** e il recente Accordo in Conferenza permanente tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, prevedono che il Preposto debba ricevere un'adeguata e particolare formazione, con durata minima di 8 ore, seguita da aggiornamento quinquennale.*

*I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'**art.37, comma 7, del D.lgs. 81/08**, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'art.19:*

- *principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;*
- *relazioni tra vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;*
- *definizione e individuazione dei fattori di rischio;*
- *incidenti e infortuni mancanti;*
- *tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;*
- *valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;*
- *individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;*
- *modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di*



uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Tale formazione particolare aggiuntiva, a cura del datore di lavoro, può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali datoriali o dei lavoratori.

La formazione particolare e aggiuntiva per il preposto costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altre aziende.



Il Preposto nei cantieri temporanei o mobili, ha il compito di controllare e vigilare il rispetto e la realizzazione delle misure di sicurezza generali e le prescrizioni previste nei documenti di sicurezza Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Piano Operativo di Sicurezza (POS).

ORGANIZZAZIONE

Il Preposto deve preoccuparsi allo scopo che siano realizzati, come previsti: la delimitazione delle aree, l'accesso e le recinzioni del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;

Deve occuparsi dell'area di cantiere affinché sia recintata e l'accesso sia chiuso ai non addetti alle lavorazioni. In casi specifici va delimitata e/o protetta anche l'area in cui deve svolgersi un'attività particolare a rischio come: (movimentazione, scavi, ecc.).

SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

all'interno dell'area dei lavori, o nelle vicinanze, devono essere predisposti i presidi igienico-assistenziali come previsti nei documenti di sicurezza PSC_POS.

IMPIANTI DI CANTIERE

I motogeneratori, i quadri di derivazione, i cavi di adduzione delle utenze ai vari posti di lavoro devono essere sistemati in maniera tale da non essere di intralcio e/o danneggiarsi al passaggio dei mezzi e dei lavoratori.

La protezione dei lavoratori per le attività in condizioni di lavoro particolari e contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute.

Particolare attenzione va rivolta alle lavorazioni che devono svolgersi in orari notturni, ma più ingenerale in situazioni di scarsa visibilità per le quali è necessario garantire una adeguata illuminazione. Prima di iniziare le attività deve essere verificata la rispondenza degli allacciamenti elettrici delle macchine, attrezzature e utensili alle norme di sicurezza, al fine di evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

Verificare l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti, quali ad esempio:

- Calzature di sicurezza.
- Casco o elemento di protezione.
- Dispositivi di protezione individuale anticaduta.
- Guanti.
- Indumenti ad alta visibilità.

- *Indumenti protettivi (tute, grembiuli, gambali, ginocchiere, copricapo).*
- *Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.*
- *Occhiale di sicurezza e visiere.*
- *Otoprotettori (cuffie e tappi auricolari).*



MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE PERICOLOSO E CARICHI

Il Preposto deve condurre alle attività verificando:

- *la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitare il crollo o il ribaltamento;*
- *che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie accadono correttamente;*

- *le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi;*
- *seguire le specifiche di ancoraggio e movimentazione;*
- *far uso delle funi di guida per agevolare la movimentazione e la posa in opera di carichi particolari.*
- *l'idoneità dei mezzi in base alle operazioni da eseguire;*
- *la scelta del sistema di aggancio;*
- *il posizionamento in sicurezza dei lavoratori;*
- *la stabilità e la guida del carico.*

Le perdite di stabilità incontrollate dell'equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di controllo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

SCAVI (SBANCAMENTO E FONDAZIONE)

Tutte le attività di scavo prevedono una verifica preventiva ed il preposto verificherà affinché:

- *lo scavo sia protetto anticipatamente all'inizio delle attività;*
- *l'angolo di declivio della scarpata sia realizzato in funzione della natura del terreno;*
- *l'accesso al fondo scavo avvenga mediante idonee scale ancorate al terreno;*
- *i mezzi d'opera accendano invece all'interno dello scavo attraverso specifiche rampe di dimensioni e caratteristiche idonee;*

Devono essere impediti con misure di prevenzione generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi dello scavo le perdite di stabilità dell'equilibrio di persone che possono comportare da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri) la zona di avanzamento del fronte dello scavo deve essere segnalata e delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato. L'accesso al fondo dello scavo deve verificarsi tramite appositi percorsi (scale a mano, scale ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc). se vengono utilizzate scale a mano, queste devono essere adeguatamente fissate ed i montanti devono sporgere a sufficienza oltre il ciglio dello scavo. Si consiglia che tale sporgenza sia di circa un metro. Gli scavi di fondazione devono essere delimitati con barriere e segnalazioni appropriate la messa in opera

manuale o meccanica delle armature deve seguire immediatamente l'operazione di scavo devono essere programmati percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro anche per il rapido allontanamento in caso di emergenza la presenza di scavi deve essere adeguatamente segnalata. I depositi di materiale, l'installazione di macchina pesanti o fonti di vibrazione e urti, il passaggio e la sosta di veicolo sono vietati sul ciglio delle scale.

SCAVI A MANO

- *Negli scavi a mano ci deve essere un'inclinazione delle pareti in modo tale da impedirne i franamenti*
- *È vietato lo scalzamento manuale della base per provocare il franamento della parete quando la parete fronte di attacco 1,50 m.*
- *In tali casi è consigliato procedere dall'alto verso il basso con sistema a gradini.*

SCAVI CON MEZZI MECCANICI

- *Le persone non devono sostare o transitare o comunque essere presenti nel campo di azione dell'escavatore, né alla base o sul ciglio del fronte di attacco.*
- *Le persone non devono accedere al ciglio superiore del fronte dello scavo: la zona pericolosa sarà delimitata con barriere mobili o segnalata con opportuni cartelli.*
- *Il ciglio superiore deve essere pulito e spianato.*

Il Preposto verificherà affinché:

- *Che siano rispettati metodi e sistemi di lavoro ricorrendo ad opere provvisorie o all'impiego di sistemi di protezione collettiva, ponti a telaio.*
 - *Prima di procedere alla realizzazione dei lavori sui lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenze sufficienti per sostenere il peso degli operai e del materiale di impiego.*
 - *Nel caso sia indefinita tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire l'incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda, dei casi tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso dispositivi di protezione individuale anticaduta.*
 - *Non devono essere utilizzati come apparecchi di sollevamento i ponti auto sollevanti, cestelli, piattaforme di lavoro in genere.*
 - *I ponti su ruote (trabattelli) si utilizzano solo in condizioni di stabilità previste dal fabbricante che deve essere assicurata contemporaneamente alla mobilità.*
- In tutti gli altri casi si dovrà ricorrere a ponteggi metallici fissi o ad altre attrezzature idonee.*



PONTEGGI E PIMUS

Il Preposto deve assistere a tutte le fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio e prendere impiego dei dispositivi di protezione (le imbracature di sicurezza) dei lavoratori impiegati, fino all'ultimazione dell'opera provvisoria.

Il ponteggio deve poggiare su terreno stabile, livellato ed eventualmente compattato e va realizzato in ogni sua parte.

Il montaggio deve proseguire completo in ogni impalcato seguendo lo sviluppo dell'opera ultimando gradualmente gli opportuni ancoraggi.

Per entrare alle varie quote dei diversi piani di lavoro, adoperare solamente le scale in dotazione al ponteggio o scale tipo "a torre" ben assicurata al resto della struttura.



- *Nel montaggio di un ponteggio bisogna osservare correttamente quanto riportato nel libretto di uso e manutenzione o alle specifiche progettuali nel caso in cui ne ricorrano le condizioni.*
- *La zona di lavoro deve essere delimitata;*
- *Gli elementi del ponteggio da utilizzare, compresi gli impalcati, devono essere controllati prima del loro impiego allo scopo di eliminare quelli che presentano deformazioni, rotture e corrosioni pericolose per la resistenza del ponteggio; gli elementi metallici insufficientemente protetti contro gli agenti atmosferici non devono essere impiegati;*
- *Il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici deve essere eseguito da personale pratico, adeguatamente formato, fisicamente idoneo sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori;*
- *Il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici deve essere effettuato secondo le indicazioni del piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS);*
- *Il personale impiegato deve essere dotato dei DPI necessari con particolare riferimento all'attrezzatura anticaduta.*

LAVORI IN QUOTA E IN SOSPENSIONE SU FUNI

Rientra nei compiti e nelle responsabilità del preposto verificare e pretendere l'uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale durante i lavori che espongono il lavoratore al rischio di caduta dall'alto.

Il Preposto deve verificare:

- *il corretto montaggio e il corretto uso di mezzi di protezione;*
- *l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) durante i lavori che espongono i lavoratori al rischio di caduta dall'alto.*

Garantendo i "requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori", che prevedono, in genere, l'impiego di almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno (funi di lavoro) e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario (funi di sicurezza).

Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppati, e nei lavori analoghi che comunque espongono a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre di impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono fare uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta. Il relativo cordino deve essere assicurato con un connettore ad un dispositivo di ancoraggio fisso o a una guida o linea flessibile o rigida a sua volta fissata a parti stabili delle opere fisse o provvisorie.

STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO TRADIZIONALE

Il Preposto deve verificare affinché, in queste operazioni in cantiere, siano rispettate tutte le misure tecniche di prevenzione previste:

- *le scale a mano, se in legno, devono avere i pioli incastrati nei montanti e devono essere provviste di tiranti sotto i due pioli estremi;*
- *le scale che presentano pioli rotti od altre anomalie non devono essere utilizzate;*
- *le scale a mano in ferro devono essere integre e provviste di dispositivi antisdruc ciolevoli;*
- *le scale a mano, durante l'uso, devono essere fissate in modo da evitare pericolosi sbandamenti o oscillazioni accentuate, oppure essere tenute al piede da altra persona;*
- *per le operazioni di getto dei pilastri è necessario utilizzare appositi tra balletti, provvisti di regolare parapetto e che offrono garanzie di stabilità;*
- *nei punti non protetti dai ponteggi esterni occorre approntare passerelle di circo-*

lazione e parapetti;

- le passerelle e i parapetti possono anche essere realizzati assieme con la cassaforma (ad esempio: per le travi orizzontali),
- le armature devono essere fatte seguendo scrupolosamente gli schemi, curando la verticalità dei puntelli, il loro, la corretta registrazione;
- non appena completate le casseforme, prima delle operazioni di preparazione del solaio (posa forati dei solai, posa del ferro) e del getto, si deve provvedere a proteggere con regolari parapetti i margini aperti dei solai stessi, a meno che non siano già predisposti i ponteggi al piano;
- va impedito che tavole e pezzi di legno cadano sui posti di passaggio, mediante sbarramenti od altri opportuni accorgimenti;
- particolare cura deve essere posta nella pulizia del solaio dopo il disarmo; le tavole devono essere pulite dai chiodi e le "mascelle" raccolte in appositi gabbioni;
- le aperture lasciate nei solai per scopi diversi, al fine di evitare la caduta di persone attraverso le medesime.

EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA CON ELEMENTI PREFABBRICATI

Tra le attività più frequenti previste nel processo realizzative delle grandi opere, c'è senza dubbio l'utilizzo delle castrature industrializzate riutilizzabili. Altra attività molto frequente è la costruzione di impalcati per ponti e viadotti, prevista in varie tipologie (mono cassone, bi-cassone, travi in cap. e acciaio, ecc.) e in diverse tecnologie realizzative (carro varo, varo con gru). È compito del preposto sovrintendere alle varie attività che vanno dallo stoccaggio alla movimentazione e utilizzo della cassaforma, fino allo smontaggio e alla manutenzione della stessa. Il preposto dovrà sempre verificare e disporre affinché i lavoratori facciano uso, in maniera corretta e appropriata, dei DPI previsti e delle opere provvisionali realizzati, inoltre deve impartire ai lavoratori le esatte indicazioni relativamente a:

- imbracature per lo spostamento dei carichi;
- puntellamento e ancoraggi;
- opere provvisionali.

Servizi:

Assicurazioni

Formazione(Art. 81)

Accordi Interconfederali, ambiente, sicurezza e salute

Ufficio legale, vertenze e mediazione

Internazionalizzazione delle PMI

Servizi di Patronato

Servizi di Caf

Enti bilaterali con codici uniemens

Fondo interprofessionale

Convenzioni con i consulenti del lavoro

Diagnosi e preparazione per l'ottenimento di certificazioni Iso e Deca

Consulenza e servizio buste paga gratuito

Finanziamenti: ES.A.AR.CO. Confidi

Gestione e avvio dell'impresa

Servizi amministrativi e per il personale



Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane

L'università di tutte le aziende italiane

***Centro Studio Michele Amatruda
sede di esami***

Via Po n°56, Lamezia Terme (CZ)

ES.A.AR.CO. University



european informatics passport



www.ebsap.info

www.enbli.info

www.confederazioneesaarco.it

www.efei.info

www.efeiopn.info

www.esaarcouniversity.it

www.centroserviziefei.it

www.sicurnews.it

www.procivonaps.it

www.esafad.it

**...partner ideale
per la tua
impresa**